

1500314-62.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... feita, evidente que a ré realizava o tráfico de entorpecente, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos dos policiais militares foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de drogas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500314-62.2021.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500314-62.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2275623/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 20725683 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 1079/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2275623 - DEL.SEC.BOTUCATU,

2275623 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 1079/21/200 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON CARLOS DIAS MARQUES

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

WEVERTON CARLOS DIAS MARQUES, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 21h10min, na esquina da Avenida Zalla com a Rua São Salvador, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 29 "pinos" com crack, com peso bruto de 19,57 gramas, e 25 "papelotes" com cocaína, com peso bruto de 21,67 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 73/75, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fls.115) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.120/121).

A denúncia foi recebida no dia 31 de maio de 2022 (fls.122/123).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

O Ministério Público, através de alegações orais, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Os debates foram substituídos por memoriais para a defesa.

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.187/188).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência nº 1079/2021 (fls.08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls.11) e ainda pelo laudo químico-toxicológico (fls.73/75).

A autoria é certa.

O réu, interrogado confessou os fatos, vez que era usuário e tinha que se manter no vício e, por isso, começou a vender entorpecentes. Disse que atualmente reside em Goiás, com sua genitora e está trabalhando. Não usa mais drogas e faz tratamento. Cumpre atualmente condenação por tráfico em regime aberto, por fatos ocorridos depois dos relatados nesta denúncia.

Os fatos descritos na denúncia, confirmando também a venda de entorpecentes pelo réu, se dão pelos depoimentos das testemunhas Moisés Lazaro Rolim Martins e Emiliano Cesar Marcolino, policiais militares, dizendo que estavam em patrulhamento e visualizaram o réu parado numa esquina, entregando objeto para outra pessoa e como era conhecido como ponto de venda de drogas (biqueira da igreja) resolveram pela abordagem. O réu permaneceu parado e foi abordado. Visualizaram na mão direita substância entorpecente e no bolso, ainda em busca, encontraram mais porções aparentando ser cocaína e dinheiro. Questionado, o réu negou o tráfico, mas depois declarou que estaria comercializando, porque era usuário e vendia para manter-se. Nunca tinham abordado o réu antes.

Pelos fatos expostos e depoimentos colhidos não restam dúvidas de que o réu estava no local, conhecido como ponto de venda de drogas da biqueira da igreja, para realizar a venda de entorpecentes.

Ao ser abordado, entregou de forma espontânea aos agentes de segurança os entorpecentes apreendidos, sendo 29 pinos de crack e 25 papелotes com cocaína.

Relatou a este juízo que estava realizando as vendas no local para sustentar o seu vício de entorpecentes, traficando apenas para se manter.

Essa é a prova dos autos.

Assim, de rigor a condenação do réu.

Dessa feita, evidente que a ré realizava o tráfico de entorpecente, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos dos policiais militares foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de drogas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo da ré, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo

do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que não coletadas informações sociais sobre ele.

Há de ser reconhecida a atenuante da confissão, vez que o réu confessou, de forma espontânea os fatos. No entanto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, não se faz possível aplicar quaisquer atenuantes reconhecidas, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Não há circunstâncias agravantes.

Não há causas de aumento de pena.

Aplica-se ao réu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é primário (fls.23) e não houve informes trazidos nos autos de que participe, de forma ativa, ou integre, organização criminosa.

Diminui-se, com isso, a pena-base em 2/3, diante da quantidade de entorpecentes localizada com o réu perfazendo o montante de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena, será o inicialmente aberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar WEVERTON CARLOS DIAS MARQUES (RG. Nº 65455505), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial aberto.

Substitui-se a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que, por meio da Resolução nº 5/12, o Senado Federal suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, e, sobretudo, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, 44, I, segunda parte), a ré não é reincidente em crime doloso (CP, 44, II) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja suficiente (CP, 44, III).

Como a pena privativa de liberdade supera 1 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, 44, § 2º), consistente em:

I - prestação pecuniária consistente no pagamento de 3 (três) salários mínimo sem dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social;

II - prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declara-se o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (fls.11 - R\$ 279,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de quantia auferida com o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 19 de outubro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA